

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง เกาะ หรือ เตาะ สมจิตร กับพวก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2536

โจทก์

นาย สา ขอ สุข

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง (1)

คดีก่อนจำเลยเป็นผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ ผ.โดยโจทก์คดีนี้เป็นผู้ร้อง
คัดค้าน ส่วนคดีนี้ผู้ร้องคัดค้านในคดีก่อนกลับเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องขอเป็นจำเลยโจทก์
ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวเหมือนกับคดีก่อน ฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดินตามฟ้องเป็นของโจทก์ทั้งสามร่วมกัน ให้
จำเลยกับบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าวและห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสามไม่เคยเข้าทำนาในที่พิพาทหรือแย่งการครอบ
ครอง ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้อนกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 416/2530 ของศาลชั้นต้น
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสามและนางผา
ฟ้องโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้อน พิพากษาว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 9550 ตำบลย่อ

อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร เป็นของโจทก์ทั้งสาม ให้จำเลยและบริวารออกไป
จากที่ดินดังกล่าว ห้ามเกี่ยวข้งอีกต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173 วรรค
สอง บัญญัติว่า "นับแต่เวลาที่ไต่ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาและผลแห่ง
การนี้"

(1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น
และ..."

ปรากฏว่า คดีก่อนจำเลยเป็นผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางผา ขอสุข โดย
โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ร้องคัดค้าน ส่วนคดีนี้ผู้ร้องคัดค้านกลับเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องขอเป็น
จำเลย โจทก์ในคดีนี้จึงมิใช่โจทก์คนเดียวกันกับคดีก่อน ฟ้องโจทก์จึงไม่ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173 วรรคสอง (1)ศาลอุทธรณ์
ภาค 1 พิพากษายกแล้ว

พิพากษายืน

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชันชื้อ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ